Vermutete unzulässige Einflussnahme

Englisches Vertragsrecht | Presumed undue influence | Beweis und Kreditsicherheiten

Wer ein Rechtsgeschäft angreift, kann oft kaum belegen, was vor der Unterschrift gesagt wurde. Nach englischem Recht kann das Gericht aus der Beziehung der Beteiligten und der Art des Geschäfts auf unzulässige Einflussnahme schließen. Dieser Schluss lässt sich durch Gegenbeweise entkräften.

1. Die Grundlage des Einflusses bestimmen

Zur herkömmlichen Klasse 2A gehören anerkannte Beziehungen wie die zwischen Rechtsanwalt und Mandant oder Arzt und Patient. Steht eine solche Beziehung fest, wird das Bestehen von Einfluss unwiderleglich vermutet. Das Gericht prüft weiterhin, ob das konkrete Geschäft einer Erklärung bedarf.

In Klasse 2B muss die klagende Partei anhand der Umstände ein besonderes Vertrauensverhältnis oder eine tatsächliche Überlegenheit des anderen Teils nachweisen. Die Ehe und eine gewöhnliche Bankbeziehung begründen für sich allein keine Vermutung. Ein Indiz kann sein, dass ein Partner seine finanziellen Entscheidungen regelmäßig dem anderen überließ.

2. Prüfen, ob das Geschäft einer Erklärung bedarf

Maßgeblich ist, was sich durch gewöhnliche Beweggründe in der jeweiligen Beziehung erklären lässt. Ein angemessenes Anwaltshonorar ist ohne Weiteres verständlich. Schenkt ein Mandant seinem Anwalt einen erheblichen Teil seiner Ersparnisse, kann das erklärungsbedürftig sein. Höhe des Vorteils, übernommenes Risiko und Gründe für das Geschäft spielen eine Rolle.

3. Hinweise auf eine freie Entscheidung würdigen

Sind beide Voraussetzungen erfüllt, muss die Gegenseite Tatsachen vortragen, die den Schluss auf unzulässige Einflussnahme entkräften. Ein vertrauliches Beratungsgespräch, Bedenkzeit und ein nachvollziehbarer eigener Grund können dafür sprechen. Auch wer die Risiken versteht, kann noch unter fremdem Einfluss handeln. Die klagende Partei trägt weiterhin die Beweislast.

4. Die Folgen für das Geschäft prüfen

Stellt das Gericht unzulässige Einflussnahme fest, kann das Geschäft grundsätzlich aufgehoben werden. Hält ein Kreditgeber eine Sicherheit, hängt deren Durchsetzbarkeit auch davon ab, was er wusste und ob er die erforderlichen Schutzmaßnahmen ergriffen hat.

> Legal English | **Influence** bezeichnet die Möglichkeit, eine Entscheidung zu beeinflussen. **Undue influence** bezeichnet den Missbrauch dieses Einflusses, um die Zustimmung zum Geschäft zu erlangen.

Rechtsprechung und Kreditsicherheiten

Lloyds Bank v Bundy (1974) | Vertrauen im Einzelfall

Ein älterer Landwirt vertraute auf den Rat seiner Bank und belastete seinen Hof zur Sicherung von Schulden der Firma seines Sohnes. Die Bank hatte ein eigenes Interesse an der Sicherheit. Der Landwirt unterzeichnete die streitigen Dokumente ohne unabhängige Beratung. Der Court of Appeal hob Bürgschaft und Sicherheit auf. Der Landwirt hatte gerade der Bank sein Vertrauen geschenkt.

Barclays Bank v O'Brien (1993) | Die Bank als Dritte

Frau O'Brien stimmte einer zweiten Belastung des Familienheims zu, um den Kontokorrentkredit der Firma ihres Mannes abzusichern. Dieser erklärte wahrheitswidrig, die Sicherheit sei auf 60.000 Pfund und drei Wochen begrenzt. Das House of Lords erörterte die Klassen 2A und 2B. Für den Ausgang waren die Falschangaben und die unterlassenen Schutzmaßnahmen der Bank entscheidend. Ihr gegenüber war die Sicherheit nur bis 60.000 Pfund durchsetzbar.

Etridge (No 2) (2001) | Schutzmaßnahmen der Bank

Zeigt das Geschäft, dass jemand in einer nicht geschäftlich geprägten Beziehung für fremde Schulden Sicherheit leistet, muss die Bank Schutzmaßnahmen ergreifen. Dazu gehören der direkte Kontakt mit der sicherungsgebenden Person, die Bereitstellung der nötigen Finanzinformationen für die Beratung und die schriftliche Bestätigung der Rechtsberatung. Unterlässt die Bank die erforderlichen Schritte, kann ihr Kenntnis von den Rechten der betroffenen Person zugerechnet werden.

Waller-Edwards (2025) | Ein Kredit mit zwei Zwecken

Das gilt auch für einen gemeinsamen Kredit in einer nicht geschäftlich geprägten Beziehung, wenn aus Sicht der Bank ein mehr als geringfügiger Teil der Tilgung eigener Schulden nur eines Kreditnehmers dient. Der übrige Betrag kann einem gemeinsamen Zweck dienen.

> Prüfungstechnik | Klären Sie zuerst, wie die Zustimmung zustande kam. Prüfen Sie dann die Stellung der Bank. **Put on inquiry** bedeutet, dass die erkennbaren Umstände Schutzmaßnahmen erfordern.

Übungsfall und Quellen

Ein gemeinsamer Kredit für zwei Zwecke

Maya vertraut ihrem Partner Daniel seit Langem die Verwaltung ihrer Finanzen an. Beide nehmen ein Darlehen über 200.000 Pfund auf und stellen das gemeinsame Haus als Sicherheit. Laut Bankunterlagen dienen 170.000 Pfund der Umschuldung ihres gemeinsamen Hauskredits. 30.000 Pfund tilgen Daniels persönliche Schulden. Maya erhält keine unabhängige Rechtsberatung. Kann sie gegen die Sicherheit vorgehen?

Musterlösung

Beziehung und Geschäft. Dass Maya Daniel ihre Finanzen anvertraute, spricht für ein tatsächliches Vertrauensverhältnis der Klasse 2B. Die Umschuldung erklärt den gemeinsamen Finanzierungsbedarf von 170.000 Pfund. Weshalb Maya darüber hinaus ihren Anteil am Haus für Daniels persönliche Schulden aufs Spiel setzte, kann im Rahmen dieser Beziehung einer eigenen Erklärung bedürfen.

Entkräftung der Vermutung. Daniel könnte belegen, dass Maya das Risiko aus einem nachvollziehbaren eigenen Grund frei übernommen hat. Das Gericht würde etwa zeitnahe Aufzeichnungen über ihre Gründe und die Umstände der Unterzeichnung würdigen. Fehlt eine überzeugende Erklärung, stützen die genannten Tatsachen den Schluss auf unzulässige Einflussnahme.

Bank und Rechtsfolge. Die Bank kannte den Verwendungszweck der 30.000 Pfund. Der Betrag war mehr als geringfügig. Nach *Waller-Edwards* waren deshalb Schutzmaßnahmen erforderlich. Weist Maya unzulässige Einflussnahme nach und hat die Bank diese Maßnahmen unterlassen, kann Maya erreichen, dass die Sicherheit ihr gegenüber aufgehoben wird.

> Abwandlung | Maya bespricht die Risiken vorab unter vier Augen mit einem Anwalt, nimmt sich mehrere Tage Bedenkzeit und hält ihre Gründe schriftlich fest. Das erleichtert Daniel die Entkräftung der Vermutung. Für die Stellung der Bank kommt es auf deren eigene Schutzmaßnahmen an.

Ausgewählte Rechtsprechung

Lloyds Bank Ltd v Bundy [1975] QB 326 | Vertrauen im Einzelfall

Barclays Bank plc v O'Brien [1994] 1 AC 180 | Falschangaben und Kenntnis

Royal Bank of Scotland plc v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44 | Vermutung und Schutzmaßnahmen

Waller-Edwards v One Savings Bank plc [2025] UKSC 22 | Kredite mit zwei Zwecken